Verordnung zur Unterstützung der Wiederankurbelung des lokalen Handels

vom 16.11.2020

Betroffene Erlasse (SGF Nummern):

Neu:	**821.40.53**
Geändert:	–
Aufgehoben:	821.40.53

Der Staatsrat des Kantons Freiburg

gestützt auf das Gesetz vom 14. Oktober 2020 zur Genehmigung der Sofortmassnahmen des Staatsrats zur Bewältigung der COVID-19-Epidemie;

gestützt auf das Dekret vom 13. Oktober 2020 zum kantonalen Wiederankurbelungsplan zur Bewältigung der Gesundheits- und Wirtschaftskrise infolge des Coronavirus im Kanton Freiburg;

in Erwägung:

Der Staatsrat hat in der Rahmenverordnung vom 6. April 2020 Sofortmassnahmen beschlossen, die aus einem Globalbetrag, Zahlungserleichterungen bei den kantonalen Steuern, erleichterten Anwendungsmodalitäten für die bereits bestehenden Wirtschaftsförderungsinstrumente und aus einer spezifischen Unterstützung für verschiedene Wirtschaftszweige bestehen, die besonders von der Krise betroffen sind.

Am 3. Juni 2020 hat der Staatsrat eine Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft (ULWV-COVID-19) erlassen. Diese Unterstützung wurde durch die Schaffung der Online-Plattform kariyon.ch konkretisiert. Auf dieser Plattform konnten Gutscheine mit einem Rabatt von 20 %, der vom Staat übernommen wurde, erworben werden. Der dafür bereitgestellte Betrag von 4'000'000 Franken war am 27. September 2020 aufgebraucht.

In seiner Sitzung vom 13. Oktober 2020 hat der Grosse Rat die Massnahme Nr. 21 des Wiederankurbelungsplans angenommen, die unter anderem die

Entwicklung einer Folgemassnahme zur ULWV-COVID-19 vorsah. Er hat zudem beschlossen, die Wiederankurbelung des lokalen Handels mit neuen Konsumgutscheinen zu unterstützen. Mit dieser Verordnung will der Staatsrat diese neuen Massnahmen umsetzen.

Auf Antrag der Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft und der Volkswirtschaftsdirektion,

beschliesst:

I.

Art. 1 Zweck

[1] Mit dieser Verordnung soll die Wiederankurbelung des lokalen Handels durch die Ausrichtung eines Individualbeitrags im Sinne von Artikel 5 des Subventionsgesetzes vom 17. November 1999 (SubG) unterstützt werden; dieser hat die Form eines Beitrags an Gutscheine, die auf der Online-Plattform mit dem Namen «kariyon.ch» erworben werden können.

Art. 2 Finanzierung

[1] Zu diesem Zweck wird ein Betrag von 2'000'000 Franken bereitgestellt. Dieser Betrag deckt die Kosten des staatlichen Beitrags an die Gutscheine sowie die Verwaltungs- und Betriebskosten der Online-Plattform.

[2] Für die Weiterentwicklung der Online-Plattform wird ab dem 1. Januar 2022 ein zusätzlicher einmaliger Betrag von 160'000 Franken bereitgestellt. Er wird dem Betrag von 1'000'000 Franken entnommen, der ursprünglich für die Massnahme Nr.° 21 des Wiederankurbelungsplans vorgesehen war. Die Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft und die Volkswirtschaftsdirektion entscheiden über die Art der Unterstützung.

[3] Die erwähnten Beträge sind Teil der Massnahme zur Unterstützung der Wiederaufnahme von touristischen Veranstaltungen und des lokalen Handels (Art. 3 Abs. 3 des Dekrets vom 13. Oktober 2020 zum Wiederankurbelungsplan).

Art. 3 Berechtigte Geschäfte und Dienstleistungsanbieter

[1] Anrecht auf eine staatliche Förderung haben lokale Geschäfte und Dienstleistungsanbieter mit Geschäfts- oder Wohnsitz im Kanton, die ihre Tätigkeit im Kanton ausüben und auf der Online-Plattform im Sinne von Artikel 6 dieser Verordnung angemeldet sind.

[2] Ausgeschlossen sind:

a) Tochterfirmen oder Zweigstellen von Firmen mit Hauptsitz ausserhalb des Kantons;

b) Geschäfte und Dienstleistungsanbieter, die ihre Tätigkeit nur online anbieten;

c) Geschäfte oder Franchisenehmer, welche die allgemeinen Bedingungen für die Registrierung auf der Online-Plattform nicht erfüllen.

[3] Die Wirtschaftsförderung Kanton Freiburg (die WIF) entscheidet darüber, welche Geschäfte und Dienstleistungsanbieter Anrecht auf staatliche Förderung haben.

[4] Die Liste der Geschäfte und Dienstleistungsanbieter wird auf der Online-Plattform laufend aktualisiert.

Art. 4 Gutscheine – Konsumenten

[1] Bis 31. Dezember 2020 und im Rahmen der verfügbaren Beträge können volljährige Personen über die Online-Plattform Gutscheine erwerben. Die Gutscheine haben einen Höchstwert von 500 Franken.

[2] Konsumentinnen und Konsumenten bezahlen 90 % des Werts des Gutscheins.

[3] Die Gutscheine sind neutral und können für alle Geschäfte und Dienstleistungsanbieter im Sinne von Artikel 3 Abs. 1 und 2 dieser Verordnung verwendet werden.

[4] Der Gesamtwert der Gutscheine, die eine erwachsene Person erwirbt, darf 2000 Franken nicht übersteigen.

[5] Es besteht kein Anspruch auf Gutscheine.

Art. 5 Gutscheine – Dauer und Beschränkungen

[1] Die Gutscheine sind gültig bis am 30. Juni 2021.

[2] Sie gelten nicht für:

a) Online-Einkäufe;

b) Leistungen auf ärztliche Verordnung, die von der Krankenversicherung rückerstattet werden.

[3] Der Staatsrat kann beschliessen, die Gültigkeitsdauer der Gutscheine bis längstens am 31. Dezember 2021 zu verlängern.

Art. 6 Betreiben der Online-Plattform

[1] Die Verwaltung und der Betrieb der für den Verkauf der Gutscheine genutzten Online-Plattform werden anhand eines Leistungsauftrags einem Dritten übertragen.

[2] Das Amt für Landwirtschaft und die WIF nehmen gemeinsam die Aufsicht wahr.

Art. 7 Datenbearbeitung und -übermittlung

[1] Mit dem Ausfüllen des Kaufformulars willigt die Käuferin oder der Käufer ein, dass ihre oder seine Personendaten im Rahmen des Zwecks dieser Verordnung bearbeitet und dem Staat übermittelt werden.

Art. 8 Übergangsbestimmungen

[1] Die Gutscheine, die auf der Online-Plattform vor dem 30. September 2020 mit einem Rabatt von 20 % erworben wurden, bleiben bis 30. Juni 2021 gültig.

Art. 9 Geltungsdauer

[1] Diese Verordnung gilt bis 31. Dezember 2022.

II.

Keine Änderung von Erlassen in diesem Abschnitt.

III.

Der Erlass SGF 821.40.53 (Verordnung über die wirtschaftlichen Massnahmen zur Abfederung der Auswirkungen des Coronavirus durch die Unterstützung der lokalen Wirtschaft (ULWV-COVID-19), vom 03.06.2020) wird aufgehoben.

IV.

Diese Verordnung tritt am 24. November 2020 in Kraft.

Die Präsidentin: A.-Cl. DEMIERRE
Die Kanzlerin: D. GAGNAUX-MOREL